

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6489/2534

บริษัท จาวาแมนูแฟคเจอร์ จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 66, มาตรา 70

โจทก์ทำสัญญาให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับบริษัท ช. ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศแคนาดา โดยบริษัทช. อนุญาตให้โจทก์มีสิทธิผลิตสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องหอมภายใต้เครื่องหมายการค้าซึ่งบริษัทมีสิทธิ อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทั้งจะให้คำแนะนำแก่โจทก์ในข้อปฏิบัติและกรรมวิธีในการผลิตสินค้าตามเครื่องหมายการค้าดังกล่าว รวมทั้งการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูแลและให้คำแนะนำแก่โจทก์เป็นครั้งคราว โดยโจทก์ต้องจ่ายค่าตอบแทนคิดคำนวณจากยอดขายของโจทก์ให้บริษัท สัญญาที่โจทก์ทำกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทโดยตรง แต่หลังจากทำสัญญาแล้วสำนักงานสาขาประเทศไทยของบริษัท เป็นตัวแทนปฏิบัติตามพันธะ ดังกล่าว รวมทั้งการตรวจสอบยอดขายและการเปลี่ยนแปลงราคาขายของโจทก์สำนักงานสาขาประเทศไทยอันเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับบริษัทจึงเป็นผู้กระทำการอันเป็นเหตุให้บริษัทได้รับเงินค่าสิทธิในประเทศไทย และมีหน้าที่เสียภาษีตาม ป.รฎีกา มาตรา 66 กรณีมิใช่เงินได้ของนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ตามมาตรา 70 โจทก์ผู้จ่ายเงินค่าสิทธิจึงไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายพร้อมเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 1,316,632.37 บาท อ้างว่าโจทก์จ่ายเงินค่าสิทธิให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และมีได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่มิได้หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) โจทก์อุทธรณ์ขอให้เพิกถอนการประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่าการประเมินชอบแล้ว ให้ยกอุทธรณ์ โจทก์จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยให้การว่า โจทก์ทำสัญญาให้ใช้สิทธิกับสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังกล่าวโดยตรง สำนักงานสาขาประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้ก่อให้เกิดเงินค่าสิทธิดังกล่าวในประเทศไทย โจทก์จึงมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70(2)เมื่อโจทก์มิได้หักและนำส่ง การประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ตามที่คู่ความรับกันว่า บริษัทซิสเบร-พอนด์สอินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศแคนาดา มีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ได้เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยเมื่อปี 2502 มีสถานการค้าตั้งอยู่เลขที่ 226 ถนนนเรศวร แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2502 ประกอบธุรกิจการค้าและขายเครื่องสำอาง และจดทะเบียนการค้าต่อกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2504 เมื่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2521 บริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับโจทก์ โดยยินยอมให้โจทก์มีสิทธิผลิตสินค้า เครื่องหอม และเครื่องสำอางภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า วาสเซอลีน พอนด์สและแองเจิลเฟช และเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสิทธิให้ผู้อื่นใช้ได้ และจะให้คำแนะนำแก่โจทก์ในข้อปฏิบัติและกรรมวิธีในการผลิตเครื่องสำอางตามเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อให้โจทก์สามารถผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการจัดส่งและคำอธิบายทั้งหลายที่เกี่ยวกับสูตรและคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ตลอดจนจัดให้มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่โจทก์เกี่ยวกับวิธีการผลิตและบรรจุเป็นครั้งคราวโดยโจทก์ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนคิดคำนวณจากยอดขายของโจทก์ ปรากฏตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2523 โจทก์ได้จ่ายเงินค่าสิทธิตามสัญญาเป็นเงิน 7,535,648.51 บาท และในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2524 ได้จ่ายอีก 4,388,774.56 บาทรวม 2 รอบระยะเวลาบัญชีเป็นเงิน 11,924,423.07 บาท ให้แก่บริษัทดังกล่าวผ่านสาขาประเทศไทยโดยโจทก์ไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งตามมาตรา 70(2) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะเห็นว่าเป็นเงินได้อันเกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าว

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่าเงินค่าสิทธิในคดีนี้เป็นเงินได้ของนิติบุคคลต่างประเทศที่มีได้เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยดังที่จำเลยอุทธรณ์หรือไม่ เห็นว่า โจทก์มีนายยິงยงโกมลมิตร กรรมการผู้จัดการโจทก์เป็นพยานเบิกความว่าตามข้อตกลงให้โจทก์ใช้สิทธิตามสัญญาเอกสารหมายเลข 2 ที่บริษัทซิสเบรอส-พอนด์สอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ให้โจทก์มีสิทธิผลิตสินค้า เครื่องหอมและเครื่องสำอางภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าวาสเซอลีน พอนด์สและแองเจิลเฟช และเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสิทธิให้ผู้อื่นใช้ได้ โดยบริษัทดังกล่าวจะให้คำแนะนำในข้อปฏิบัติกรรมวิธีการผลิตสินค้าดังกล่าว รวมทั้งการช่วยเหลืออื่น ๆ ตลอดจนส่งผู้

เชี่ยวชาญมาแนะนำโจทก์เป็นครั้งคราว ในการขอคำแนะนำตามสัญญานี้ โจทก์จะขอคำแนะนำผ่านสำนักงานสาขาประเทศไทย เมื่อได้รับคำแนะนำจากบริษัทดังกล่าวแล้วจะแจ้งให้โจทก์ทราบอีกต่อหนึ่งบางครั้งบริษัทดังกล่าวส่งผู้เชี่ยวชาญมาประจำที่สำนักงานสาขาประเทศไทย โจทก์จะขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่สำนักงานสาขาประเทศไทยโดยตรง สำหรับการชำระเงินค่าสิทธิ โจทก์ได้ชำระให้แก่สำนักงานสาขาประเทศไทยภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของแต่ละเดือน โดยรวมยอดขายและคำนวณค่าสิทธิเป็นอัตราร้อยละส่งให้สำนักงานสาขาประเทศไทยตรวจสอบเมื่อถูกต้องสำนักงานสาขาก็จะส่งใบเสร็จรับเงินมาเรียกเก็บจากโจทก์ หากโจทก์เปลี่ยนแปลงราคาสินค้าก็ต้องแจ้งให้สำนักงานสาขาทราบ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะกระทบต่อยอดขายและยอดเงินค่าสิทธิ โดยโจทก์มีเอกสารที่ใช้ในการติดต่อดังกล่าวเป็นพยานสนับสนุนคำเบิกความ คือ เอกสารหมายเลข 12 เป็นเทเล็กซ์ ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2524 ของเจ้าหน้าที่บริษัทดังกล่าวสาขาออสเตรเลียมีถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาประเทศไทยแจ้งให้ทราบว่าส่งแบบสำหรับแบ่งหุ้นพอนด์สที่ได้รับจากสำนักงานใหญ่มาให้สำนักงานสาขาประเทศไทยต่อไป โดยสำเนาเทเล็กซ์ให้โจทก์ทราบด้วย เอกสารหมายเลข 18 และ 20 เป็นหนังสือของนายไมเคิล เจ.บลูท เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของสำนักงานสาขาประเทศไทยลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2524 ถึงนายอีริก เฮเลสเทค ผู้จัดการโรงงานของโจทก์ถามเรื่องส่งใบเรียกเก็บเงินค่าแม่พิมพ์ล่าช้าและแจ้งให้ทราบถึงสูตรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเป็นสูตรที่ถูกต้องเอกสารหมายเลข 16 เป็นเทเล็กซ์ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2528 ของนายไมเคิล เจ.บลูท มีถึงเจ้าหน้าที่บริษัทดังกล่าวประจำภาคตะวันออกเฉียงใต้ แจ้งให้ทราบว่าได้ตรวจภาชนะบรรจุครีมถนอมผิวพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ขออนุญาตให้โจทก์ใช้ผลิตต่อไปได้ โดยสำเนาให้โจทก์ทราบด้วย เอกสารหมายเลข 19 เป็นหนังสือของนายไมเคิลเจ.บลูท ลงวันที่ 6 มีนาคม 2524 มีถึงนายอีริก เฮเลสเทค ผู้จัดการโรงงานของโจทก์ทักท้วงเรื่องค่าใช้จ่ายในการออกของว่าสูงเกินไปเอกสารหมายเลข 17 เป็นเทเล็กซ์ ลงวันที่ 25 มีนาคม

2524 ของเจ้าหน้าที่บริษัทดังกล่าวประจำภาคตะวันออกเฉียงใต้ถึงโจทก์เรื่องภาระหน้าที่
ใช้บรรจุสินค้า โดยสำเนาถึงสำนักงานสาขาประเทศไทยด้วยเอกสารหมายเลข 24 ลง
วันที่ 7 เมษายน 2524 และหมายเลข 25 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534 เป็นหนังสือที่
โจทก์แจ้งให้สำนักงานสาขาประเทศไทยทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า และ
สำนักงานสาขาประเทศไทยมีหนังสือตามเอกสารหมายเลข 21 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2534 แจ้งให้บริษัทดังกล่าวทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าสิทธิ เอกสารเหล่านี้
โจทก์ได้รับมาตามข้อพิพาทในข้อสัญญา นายยิ่งยงพยานโจทก์เบิกความตามเอกสาร
ในฐานะกรรมการผู้จัดการโจทก์ที่มีส่วนรู้เห็นจึงหาใช่พยานบอกเล่าดังที่จำเลยกล่าว
อ้างมาในอุทธรณ์ไม่ข้อเท็จจริงตามเอกสารล้วนแต่แสดงถึงการดำเนินงานของ
สำนักงานสาขาประเทศไทยเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าตามสัญญาให้ใช้
สิทธิ การติดต่อประสานงาน การควบคุม การกำหนดราคาสินค้าของโจทก์ การตรวจ
ยอดจำหน่ายสินค้าของโจทก์ในแต่ละเดือน อันเป็นเหตุให้บริษัทดังกล่าวปฏิบัติตาม
สัญญาได้ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ได้เงินค่าสิทธิตามสัญญาจากโจทก์ เอกสารเหล่านี้มีผู้
ลงชื่อในหนังสือและการประทับตราลงรับโดยถูกต้อง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่
โจทก์ต้องชำระเงินค่าสิทธิในคดีนี้ เมื่อจำเลยมิได้นำสืบหักล้างว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ถูก
ต้องอย่างไร จึงต้องฟังข้อเท็จจริงตามเอกสารนั้น ที่จำเลยโต้แย้งว่าบุคคลที่มีชื่อใน
เอกสารเหล่านั้นบางคนไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาประเทศไทย เพราะไม่มี
รายชื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานสาขาประเทศไทยตามแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก
 ณ ที่จ่ายนั้น ในข้อนี้ นายยิ่งยงเบิกความแล้วว่านายไมเคิล เจ.บลูท เป็นเจ้าหน้าที่ชั้น
สูงของสำนักงานสาขาประเทศไทยที่บริษัทดังกล่าวส่งมาอยู่ที่สำนักงานสาขาชั่วคราว
เพื่อคอยช่วยเหลือ แนะนำโจทก์ในการผลิตสินค้า ซึ่งตามเอกสารก็ปรากฏชัดว่านาย
ไมเคิล เจ.บลูท ได้กระทำในฐานะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาซึ่งเป็นของบริษัทดัง
กล่าว นายไมเคิล เจ.บลูท อาจรับค่าจ้างจากสำนักงานใหญ่โดยตรงก็ได้ การไม่มีชื่อ
เป็นลูกจ้างในแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายไม่เป็นพินิจ แม้โจทก์จะทำ

สัญญาให้ใช้สิทธิตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ กับบริษัทดังกล่าวโดยตรงสำนักงานสาขา
ประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตอนทำสัญญาก็ตาม แต่การที่บริษัทดังกล่าวจะได้เงิน
ค่าสิทธิตามสัญญา นอกจากจะต้องยอมให้โจทก์ผลิตสินค้าและใช้เครื่องหมายการค้า
ตามที่ระบุไว้แล้ว บริษัทดังกล่าวยังมีพันธะตามสัญญาข้อ 1๖. ที่จะต้องให้ความช่วยเหลือ
แนะนำ การจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมทั้งจัดให้มีบุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิมาดูแลและให้คำแนะนำเป็นครั้งคราว ซึ่งบริษัทดังกล่าวก็ได้มอบหมาย
ให้สำนักงานสาขาประเทศไทยเป็นตัวแทนเพื่อปฏิบัติตามพันธะข้อนี้ รวมทั้งการ
ตรวจสอบยอดขายและการเปลี่ยนแปลงราคาขายของโจทก์ อันเป็นเหตุให้บริษัทดัง
กล่าวได้เงินค่าสิทธิจากโจทก์โดยถูกต้องครบถ้วนด้วย มิใช่เพียงแต่การทำสัญญา
อย่างเดียวเท่านั้นก็จะทำให้บริษัทดังกล่าวได้เงินค่าสิทธิอย่างครบถ้วนหรือสำนักงาน
สาขาประเทศไทยเป็นเพียงผู้รับเงินค่าสิทธิแทนเท่านั้นดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ คดี
ฟังได้ว่าสำนักงานสาขาประเทศไทยอันเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับบริษัทดังกล่าวได้
กระทำการกิจการอันเป็นเหตุให้ได้เงินค่าสิทธินั้นในประเทศไทยซึ่งสำนักงานสาขา
ประเทศไทยเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 และสำนักงาน
สาขาประเทศไทยก็ได้เสียภาษีแล้ว กรณีนี้จึงมิใช่เงินได้ของนิติบุคคลต่างประเทศที่
มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70 โจทก์ไม่มี
หน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง..."

พิพากษายืน.

(เพ็ง เพ็งนิติ-ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเสียภาษีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัทต่างประเทศ") มีทั้งกรณีประกอบกิจการในประเทศไทยและกรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย กรณีประกอบกิจการในประเทศไทยนั้น ถ้าเป็นภาษีเงินได้บริษัทต่างประเทศจะต้องเสียจากกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีในอัตราร้อยละ 30 (เดิมเสียในอัตราร้อยละ 35 แต่รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไปให้เสียในอัตราร้อยละ 30) เว้นแต่ไม่สามารถจะคำนวณกำไรสุทธิได้จึงขอเสียจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายในอัตราร้อยละ 5 (ประมวลรัษฎากร มาตรา 66, 76 ทวิ) สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นบริษัทต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เว้นแต่เป็นการเข้ามาประกอบกิจการเป็นครั้งคราว จึงจะไม่ต้องจดทะเบียน (ประมวลรัษฎากร มาตรา 85/3(1)) แต่กรณีไม่ได้จดทะเบียนนี้ผู้จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ที่บริษัทต่างประเทศมีหน้าที่เสีย พร้อมยื่นรายการตามแบบ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้น ผู้จ่ายเงินจะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทต่างประเทศในการเสียภาษีที่ต้องชำระ (ประมวลรัษฎากร มาตรา 83/6(1), 82/13) ส่วนกรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนั้น ถ้าเป็นภาษีเงินได้บริษัทต่างประเทศจะต้องเสียก็ต่อเมื่อมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2)(3)(4)(5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยโดยผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ พร้อมยื่นรายการตามแบบภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้น ผู้จ่ายเงินได้จะต้องรับผิดชอบ

ร่วมกับบริษัทต่างประเทศในการเสียภาษีต้องชำระ อัตราภาษีที่จะต้องหักและนำส่งนั้นเดิมร้อยละ 25 ของเงินได้ซึ่งหักค่าใช้จ่ายแล้วหรือหักค่าใช้จ่ายไม่ได้ แล้วแต่กรณี แต่ตั้งวันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไปคงหักและนำส่งในอัตราร้อยละ 15 เว้นแต่เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ข) ให้หักและนำส่งในอัตราร้อยละ 10 (ประมวลรัษฎากร มาตรา 70) สำหรับภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นบริษัทต่างประเทศจะต้องเสียหรือไม่ ต้องพิจารณาประมวลรัษฎากร มาตรา 82/13 เป็นสำคัญ เช่นบริษัทต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยได้รับจ้างออกแบบโรงงานให้บริษัทไทย เสร็จแล้วส่งแบบนั้นมาให้บริษัทไทยใช้สร้างโรงงาน บริษัทไทยจ่ายเงินค่าแบบให้ เช่นนี้บริษัทต่างประเทศจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ของเงินค่าแบบที่ได้รับเพราะถือเป็นการให้บริการจากต่างประเทศและได้มีการให้บริการนั้นในประเทศไทยตามมาตรา 82/13 ได้บัญญัติไว้ และกรณีนี้มาตรา 83/6(2) กำหนดให้ผู้จ่ายเงินค่าบริการมีหน้าที่นำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ตามที่บริษัทต่างประเทศจะต้องเสีย พร้อมยื่นรายการตามแบบ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขตท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นผู้จ่ายเงินค่าบริการจะต้องรับผิดชอบร่วมกับบริษัทต่างประเทศในการเสียภาษีที่ต้องชำระ ขอให้สังเกตว่ากรณีมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยนั้นบริษัทต่างประเทศจะต้องเสียภาษีเงินได้ต่อเมื่อมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามมาตรา 40(2) ถึง (6) เท่านั้น จึงต่างกับกรณีประกอบกิจการในประเทศไทยที่ไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีเงินได้พึงประเมินประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังกล่าวเท่านั้นจึงจะต้องเสียภาษี ฉะนั้น แม้จะมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(7) หรือ (8) ก็ต้องเสียภาษี มีข้อสังเกตต่อไปว่า กรณีประกอบกิจการในประเทศไทยนั้นเงินได้ที่จะนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีนั้นจะต้องเกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทย เพราะมาตรา 66 วรรคสอง ให้อาศัยคำว่า "ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทย" ดังนั้นเงินได้ใดแม้จะจ่ายจาก

ประเทศไทย แต่มิได้เกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทย แล้ว เงินได้นั้นก็ไม่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี แต่ถ้าเงินได้ใดเกิดจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยแล้วแม้จะจ่ายกันนอกประเทศไทยก็ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี คดีนี้บริษัทซีสเบร-พอนด์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศไทย แคนาดาได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) กับโจทก์โดยอนุญาตให้โจทก์มีสิทธิผลิตสินค้าเครื่องสำอางและเครื่องหอมภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้าวาสเชอลีนพอนด์สและแองเจิลเฟช และเครื่องหมายการค้าอื่นซึ่งบริษัทดังกล่าวมีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทั้งจะให้คำแนะนำแก่โจทก์ในข้อปฏิบัติและกรรมวิธีในการผลิตสินค้าตามเครื่องหมายการค้าดังกล่าว รวมทั้งการจัดซื้อและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาดูแลและให้คำแนะนำแก่โจทก์เป็นครั้งคราว ค่าตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้บริษัทดังกล่าวจึงถือเป็นเงินค่าสิทธิอันเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3) ถ้าเงินค่าสิทธิดังกล่าวเกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทดังกล่าว โจทก์ก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งแต่อย่างใด แต่ในกรณีตรงกันข้ามถ้ามิได้เกิดจากการประกอบกิจการในประเทศไทย โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 ก่อนคดีนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3867/2531 วินิจฉัยว่า"บริษัท ฮ. ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่โจทก์ในการผลิตกระดาษตามสัญญาที่บริษัท ฮ. ทำไว้กับโจทก์ โดยส่งผู้เชี่ยวชาญ 15 คน เข้ามาประจำ ณ โรงงานโจทก์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง 2522 บริษัท ฮ.ได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการช่วยเหลือดังกล่าว ดังนั้น การที่บริษัท ฮ. ให้ความช่วยเหลือแก่โจทก์มิได้เป็นการประกอบกิจการของบริษัท ฮ. ในประเทศไทย แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่โจทก์ในการประกอบกิจการของโจทก์เอง จึงไม่อาจถือได้ว่าบริษัท ฮ.ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อ

ในการประกอบกิจการในประเทศไทยตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิแต่บริษัท ฮ. ได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40(3) ที่จ่ายจากประเทศไทย เพราะเงินดังกล่าวเป็นค่าสิทธิตามความหมายของอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ข้อ 8(2) โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่ายนำส่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 70(2) ประกอบอนุสัญญาดังกล่าวข้อ 8(1) และ (2)" คดีดังกล่าว ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 แต่คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตราดังกล่าว เหตุใดจึงวินิจฉัยแตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เงินค่าตอบแทนที่โจทก์ทั้งสองคดีจ่ายให้บริษัทต่างประเทศเป็นเงินค่าสิทธิเหมือนกัน และต่างก็มีการส่งผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาทำงานให้โจทก์ทั้งสองในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีดังกล่าวส่งเข้ามาถึง 15 คน ประจำอยู่ที่โรงงานโจทก์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ถึง 2522 แต่คดีนี้ส่งเข้ามาเป็นครั้งแรก แต่คดีดังกล่าวศาลฎีกาก็นับว่าบริษัท ฮ. มิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย เหตุที่ศาลฎีกาวินิจฉัยแตกต่างกัน เพราะคดีดังกล่าวประเด็นมีว่าบริษัท ฮ. ประกอบกิจการในประเทศไทยหรือไม่ หากประกอบกิจการในประเทศไทย โจทก์ในคดีดังกล่าวก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง แต่ถ้ามิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย โจทก์ก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง ซึ่งในที่สุดศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าการส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามานั้นมิได้เป็นการประกอบกิจการของบริษัท ฮ. ในประเทศไทย แต่เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่โจทก์ในการประกอบกิจการของโจทก์เอง จึงไม่อาจถือว่าบริษัท ฮ. ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีลูกจ้างหรือผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าบริษัทซิสเบรอ-พอนด์สอินเตอร์เนชันนัลจำกัด มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงเป็นบริษัทต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยตามประมวล

รัฐฎากร มาตรา 66 ประเด็นจึงมีเพียงว่าเงินค่าสิทธิที่บริษัทดังกล่าวได้รับจากโจทก์นั้นเกิดจากการกระทำของสำนักงานสาขาในประเทศไทยหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากทำสัญญากันแล้วบริษัทดังกล่าวได้มอบหมายให้สำนักงานสาขาประเทศไทยเป็นตัวแทนปฏิบัติตามพันธะระหว่างบริษัทกับโจทก์ สำนักงานสาขาประเทศไทยได้ดำเนินการตามพันธะดังกล่าวจนโจทก์จ่ายค่าสิทธิให้ตามสัญญา ค่าสิทธิที่ได้รับจึงเกิดจากการกระทำของสำนักงานสาขาประเทศไทย ถือเป็นเงินได้ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสำนักงานสาขาประเทศไทย เข้าลักษณะตามมาตรา 66 มิใช่มาตรา 70 โจทก์จึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง จากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองฉบับอาจสรุปได้ว่าสัญญาที่คู่สัญญาในประเทศไทยจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิให้แก่บริษัทต่างประเทศนั้นแม้บริษัทต่างประเทศจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประจำทำงานให้ตามสัญญา ก็ไม่อาจถือว่าบริษัทต่างประเทศประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีลูกจ้าง หรือผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ ผู้จ่ายเงินค่าสิทธิจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70 แต่ถ้าข้อเท็จจริงแล้วเปลี่ยนเป็นว่าบริษัทต่างประเทศนั้นมีสำนักงานสาขาอยู่ในประเทศไทยและกระทำการจนเป็นเหตุให้บริษัทของตนได้รับเงินค่าสิทธิ เงินค่าสิทธินั้นก็เงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศตามมาตรา 66 ผู้จ่ายเงินค่าสิทธิจึงไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง อย่างไรก็ตามหากการปฏิบัติตามสัญญาเป็นการกระทำของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาในต่างประเทศ สำนักงานสาขาในประเทศไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเงินค่าสิทธิที่ได้รับก็ไม่อาจถือเป็นเงินที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทยของบริษัทต่างประเทศ ผู้จ่ายเงินค่าสิทธิจึงมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งตามมาตรา 70. ชัยสิทธิ์ ตรีชูธรรม.